

ORIGINALE ☐

COPIA ☒



Reg. Gen. Det.
N° 253 del 15/06/2022

COMUNE DI SQUILLACE

(Provincia di Catanzaro)

DETERMINAZIONE REG. SETTORE TECNICO N° 134 del 15/06/2022

OGGETTO:

Gara d'appalto con Procedura Aperta, ai sensi dell'articolo 60 del D.Lgs. n. 50/2016, interamente telematica ai sensi dell'articolo 58 del D.Lgs. n. 50/2016 con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'Amministrazione Comunale ai sensi del combinato disposto dell'art. 36, comma 9-bis e dell'articolo 95, comma 2 e comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016.

Servizio di conduzione, manutenzione, controllo e custodia degli impianti di depurazione (Donnatolla, Madonna del Ponte, Poveromo e Fiasco Baldaia) e delle stazioni di sollevamento della rete fognaria (n° 7 di cui n° 2 capoluogo, n° 4 frazione marina, n° 1 Fiasco Baldaia) del Comune di Squillace.-

Approvazione Verballi di Gara - Aggiudicazione sotto condizione di efficacia.-

LOTTO CIG: 9108922839

INTERVENTO: CAP. 565 - COD. 0904103

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Premesso che:

- il servizio di gestione, manutenzione e controllo degli impianti di depurazione e delle stazioni di sollevamento non può essere gestito in proprio da questo Ente, per carenza di mezzi e di personale qualificato allo svolgimento dello stesso, per cui si rende necessario affidare il predetto servizio ad una ditta esterna qualificata mediante apposita gara d'appalto;
- con propria determinazione a contrarre n. 72 del 18.02.2022, sono stati approvati il bando di gara, il disciplinare di gara, il capitolato d'oneri ed i relativi documenti di gara, nonché si stabiliva di procedere all'appalto del servizio in oggetto, mediante procedura aperta ai sensi dell'articolo 60 del D.Lgs. n. 50/2016, interamente telematica ai sensi dell'articolo 58 del D.Lgs. n. 50/2016 con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'Amministrazione Comunale ai sensi del combinato disposto dell'art. 36, comma 9-bis e dell'articolo 95, comma 2 e comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016;
- il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Antonio Macaluso;

Dato atto che:

- la procedura di gara si è svolta in modalità telematica, utilizzando il Portale TUTTOGARE PA della piattaforma telematica di Asmecommm;
- entro il termine perentorio previsto per la presentazione delle offerte, fissato entro le ore 12:00 del giorno 23/03/2022, sono pervenute sul Portale TUTTOGARE PA della piattaforma telematica di Asmecommm, n. 02 plichi contenenti le offerte da parte dei seguenti operatori economici:

#	Codice Fiscale	Ragione Sociale
1	02929860795	MINIERI KING ELETTRICA S.R.L. - MKE SRL
2	02948180795	FRASCÀ SERVIZI DI FRASCÀ MARCO PIETRO & C. S.A.S.

- con determinazione n° 198 del 16/05/2022, si è proceduto alla nomina della commissione giudicatrice, incaricata del controllo della documentazione amministrativa e dell'esame delle offerte tecniche ed economiche, così composta:

Presidente Ing. Lupica Salvatore – Responsabile Area Tecnica del Comune di Gasperina.

Commissario Arch. Procopio Gennaro – Responsabile Area Tecnica del Comune di Gagliato.

Commissario e Segretario verbalizzante Arch. Pittelli Orlando – dipendente Area Tecnica del Comune di Davoli.

Evidenziato che:

-in data 31/05/2022 (Verbale n° 01) si è proceduto - per i due operatori economici - alla verifica della documentazione amministrativa, contenuta all'interno delle Buste "A", riscontrando che per la ditta Frascà Servizi di Frascà Marco Pietro & C. s.a.s. la detta documentazione amministrativa è conforme alle prescrizioni degli atti di gara, pertanto, l'impresa viene ammessa alle fasi successive.

Mentre per la ditta Minieri King Elettrica Srl - Mke Srl dalla verifica dei documenti di gara è emerso che manca quanto indicato alla lett. a) del punto 7.2 del Disciplinare di gara ed è stato necessario, dunque, richiedere un'integrazione di tale documentazione tramite il soccorso istruttorio;

-in data 14/06/2022 (Verbale n° 02) si è preceduto, anzitutto, alla verifica della documentazione amministrativa integrativa prodotta dalla ditta Minieri King Elettrica Srl. - Mke Srl, risultando conforme a quanto richiesto con nota RUP prot. 3003 del 01/06/2022, nonché alle prescrizioni del bando e del disciplinare di gara e, pertanto, viene ammessa alle fasi successive.

Si è, quindi, verificata la conformità e la completezza delle Buste "B - Documentazione tecnica" dei due operatori economici, riscontrando che la documentazione è conforme alle prescrizioni degli atti di gara;

-nella stessa data del 14/06/2022 si è proseguito, in seduta riservata, all'esame ed alla attribuzione dei punteggi relativi alle offerte tecniche contenute all'interno delle buste "B". Valutate le offerte tecniche in esame, sono stati attribuiti i punteggi come analiticamente di seguito descritti:

#	Codice Fiscale	Ragione Sociale	Offerta Tecnica
1	02929860795	MINIERI KING ELETTRICA S.R.L. - MKE SRL	56,961
2	02948180795	FRASCÀ SERVIZI DI FRASCÀ MARCO PIETRO & C. S.A.S.	70,00

Si è, quindi, passati all'esame ed alla conseguente riparametrizzazione delle offerte economiche contenute all'interno delle buste "C"; la Commissione di gara, pertanto, rendeva noto il punteggio complessivo - delle ditte partecipanti ed ammesse - dato dalla sommatoria dei punteggi delle offerte tecniche ed economiche, per come segue:

#	Codice Fiscale	Ragione Sociale	Offerta Tecnica	Offerta Economica	TOTALE
1	02929860795	MINIERI KING ELETTRICA S.R.L. - MKE SRL	56,961	30,000	86,961
2	02948180795	FRASCÀ SERVIZI DI FRASCÀ MARCO PIETRO & C. S.A.S.	70,000	13,334	83,334

e formulava, come da normativa vigente, la proposta di aggiudicazione alla ditta Minieri King Elettrica Srl - Mke Srl dell'appalto di che trattasi;

Stabilito che la ditta Minieri King Elettrica - MKE srl ha ottenuto un punteggio complessivo di 86,961 su 100 ed ha offerto un ribasso percentuale del 17,999 % pari ad un importo netto di € 163.427,21 oltre € 3.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed IVA come per legge;

Considerato che le operazioni di gara sono state regolarmente eseguite;

Valutato il D. Lgs. n° 50 del 18/04/2016 e s.m.i. ed in particolare:

- ✓ l'articolo 32, comma 7, ai sensi del quale l'aggiudicazione diviene efficace dopo la positiva verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo al solo aggiudicatario;
- ✓ l'articolo 33, ai sensi del quale la "proposta di aggiudicazione" deve essere approvata dall'organo competente secondo l'ordinamento della Stazione Appaltante;

Rilevato che:

-occorre approvare i verbali di gara per l'appalto in parola;

-sussistono tutti presupposti per procedere all'aggiudicazione, sotto condizione di efficacia, della procedura in oggetto;

Preso atto che ai sensi dall'art. 32 comma 7 del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.:

-l'efficacia della presente determinazione è condizionata all'esito positivo della verifica dei previsti requisiti di legge;

-si procederà alla verifica del possesso dei requisiti di legge in capo alla ditta aggiudicataria ed al momento dell'esito positivo delle verifiche, con successivo atto, verrà disposta l'efficacia dell'aggiudicazione ai sensi di legge;

Accertata l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale di cui all'art. 6 bis della legge n° 241/1990, come introdotto dalla legge anticorruzione n° 190/2012;

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato con delibera di G.M. n. 133/2000;

Vista la legge 7 Agosto 1990 n. 241;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente regolamento contabile;

Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per le parti ancora in vigore;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni esposte in premessa, le quali si intendono di seguito integralmente riportate:

1. di prendere atto ed approvare le risultanze dei lavori della Commissione di gara per l'affidamento del servizio di *"Conduzione, manutenzione, controllo e custodia degli impianti di depurazione (Donnatolla, Madonna del Ponte, Poveromo e Fiasco Baldaia) e delle stazioni di sollevamento della rete fognaria (n° 7 di cui n° 2 capoluogo, n° 4 frazione marina, n° 1 Fiasco Baldaia) del Comune di Squillace"*, e segnatamente:
 - a) Verbale di gara n° 01 del 31/05/2022 - Prima seduta pubblica;
 - b) Verbale di gara n° 02 del 14/06/2022 - Seconda seduta riservata e pubblica, che si allega alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;
2. di aggiudicare, sotto condizione di efficacia, l'appalto de quo alla ditta Minieri King Elettrica – MKE srl che ha ottenuto un punteggio complessivo di 86,961 su 100 ed ha offerto un ribasso percentuale del 17,999 % pari ad un importo netto di € 163.427,21 oltre € 3.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed IVA come per legge;
3. di stabilire che, ai sensi dall'art. 32 comma 7 del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.:
 - a) l'efficacia della presente determinazione è condizionata all'esito positivo della verifica dei requisiti di legge previsti;
 - b) si procederà alla verifica del possesso dei requisiti di legge in capo alla ditta aggiudicataria ed al momento dell'esito positivo delle verifiche, con successivo atto, verrà disposta l'efficacia dell'aggiudicazione ai sensi di legge;
4. di disporre l'invio delle comunicazioni di cui all'art. 32 comma 9 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.;
5. di attestare l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della legge n° 241/1990. *"Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale"*, come introdotto dalla legge anticorruzione n. 190/2012;
6. di dare atto che la spesa per la realizzazione dell'appalto de quo sarà garantita con il finanziamento meglio descritto in premessa.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
f.to (arch. Antonio Macaluso)

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA

Al presente provvedimento si appone il visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria con impegno a valere sul Cod. – Cap. del bilancio corrente.

Squillace, lì _____

Il Responsabile del Servizio
f.to (Dott. Pasquale Muccari)

Ai sensi e per gli effetti dell'art.35 - comma 7 del Regolamento di Contabilità, copia della presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio in data _____

L'Impiegato Responsabile

f.to

Copia conforme all'originale

Squillace, li _____

Il Responsabile del Settore Tecnico
(arch. Antonio Macaluso)

